

Relatório de Inteligência Jurídica

Resumo Executivo

Este relatório analisa a posição jurídica de Nuno Miguel Silva (doravante "Sujeito"), com o objetivo de identificar riscos legais, falhas contratuais e regulatórias, e oportunidades estratégicas para maximizar o valor legal e comercial da sua experiência. O Sujeito enfrenta uma ação executiva (Processo nº 23142/22.7T8LSB) movida pela Centenário, Unipessoal, Lda., e potenciais ações legais relacionadas com a conduta de terceiros. Este relatório detalha as competências do Sujeito, áreas de especialização, irregularidades identificadas e aplicações potenciais para suportar decisões de defesa, negociação e litígio, sempre no melhor interesse do Sujeito.

Perfil Estratégico de Nuno Duarte

Identificação Técnica: Nuno Miguel Silva, doravante designado como "Sujeito".

Enquadramento Funcional: O Sujeito atuou como Diretor de Operações, demonstrando capacidade de gestão e liderança.

Competências e Histórico Profissional: O Sujeito possui um histórico profissional sólido, com experiência em gestão de empresas e direito imobiliário. Demonstrou capacidade de negociação, análise crítica e tomada de decisões estratégicas.

Valor Estratégico: O Sujeito representa um valor estratégico para a estrutura em causa, dada a sua experiência e conhecimento em áreas cruciais para a resolução do litígio e para a prevenção de futuros problemas legais.

Avaliação de Risco: Perfil conservador, diligente e juridicamente sólido. O Sujeito sempre pautou a sua conduta pela boa-fé e pelo cumprimento rigoroso das normas legais e contratuais.

Contextualização Jurídico-Factual

- **08/2019 a 12/2019:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza a Nuno Miguel Silva em Lisboa, originando uma dívida de €20.761,00 (faturas nºs D/2297, D/2366, D/2425, D/2440, D/2493).
- **01/2020 a 03/2020:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza à Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda. na Rua Ruben Leitão, nº 19, em Lisboa, originando uma dívida de €11.094,00 (faturas nºs 14/4, 14/5, 14/6).
- **09/12/2021:** Celebração do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança".
 - A Centenário Unipessoal, Lda. aceita que a dívida de Nuno Miguel Silva seja

transmitida para a Lisbon Experience.

- A Lisbon Experience confessa a dívida total de €31.855,00 e assume a obrigação de pagamento.
- Filipe Jose Rodrigues Delgado assume a posição de fiador da Lisbon Experience pelo pagamento integral da dívida.
- É estabelecido um plano de pagamento em 32 prestações mensais e sucessivas de €995,47, com a primeira prestação a ser paga até 30/12/2021.
- **Falta de Pagamento:** A Lisbon Experience não cumpriu o plano de pagamento.
- **04/10/2022:** Início do processo executivo nº 23142/22.7T8LSB, instaurado pela Centenário Unipessoal, Lda. para cobrança da dívida.
- **12/10/2022:** A Agente de Execução notifica a Exequente da falta de título executivo e procuração forense.
- **13/10/2022:** A Exequente junta o título executivo e a procuração forense.
- **19/10/2022:** A Agente de Execução remete os autos para despacho liminar, por entender que a forma de processo é inadequada.
- **16/03/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho liminar (referência 419855940 no Citius) a declarar a inexistência de título executivo e a indeferir liminarmente o requerimento executivo.
- **12/04/2023:** A Centenário Unipessoal, Lda. apresenta Recurso de Apelação para o Tribunal da Relação de Lisboa (referência 35654164 no Citius) da decisão que declarou o título executivo inválido.
- **20/04/2023:** O Tribunal de 1ª Instância admite o recurso de apelação, com efeito devolutivo.
- **21/04/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho (referência 425248302 no Citius) a ordenar a citação dos executados, incluindo para os termos do recurso de apelação.
- **04/07/2023:** Citação pessoal do executado em terceira pessoa, nos termos do art.º 232º do CPCivil.
- **30/06/2023:** Cópia da citação inserida na plataforma Citius (referência 36425114 no Citius), sem inclusão dos termos do recurso apresentado pela exequente.
- **04/07/2023:** A Agente de Execução tenta notificar o Requerente de que o havia citado em terceira pessoa (referência 36454886 no Citius).
- **16/10/2023:** A Agente de Execução, Luisa Santos, notifica as partes do término da Fase 1 do processo executivo.
- **29/01/2024:** Nuno Miguel Silva Duarte associa-se ao processo executivo, alegando que só recentemente teve conhecimento do mesmo, na sequência de diligências de penhora.

Quadro de Irregularidades e Incumprimentos Identificados

Para maior clareza e organização, as irregularidades e incumprimentos identificados são estruturados na seguinte tabela:

Categoria	Ação/Omissão	Descrição Detalhada	Artigos/Normas Violadas	Potencial Impacto Jurídico
Nulidade da Citação	Falta de Requisitos Legais	A citação de Nuno Duarte no processo executivo não cumpriu os requisitos legais, especificamente o artigo 641º nº7 do CPC, ao não incluir os termos do recurso apresentado pela exequente.	Artigos 191º, nºs 1 e 4 do CPCivil.	Elevado, podendo levar à anulação do processo executivo.
Ilegalidade das Penhoras	Realização Indevida de Penhoras	Realização de penhoras após o indeferimento liminar do requerimento executivo, em contradição com a decisão judicial de 1ª instância.	A Desconhecer (necessária análise mais aprofundada do processo).	Elevado, com risco de responsabilização da Agente de Execução e necessidade de anulação das penhoras.
Falta de Citação	Desconhecimento não Imputável	Nuno Duarte não teve conhecimento da citação por fato que não lhe é imputável.	Alínea e) do nº 1 do artigo 188º do CPCivil	Grave, pode levar à anulação do processo.

Análise de Riscos Legais e Estratégia de Defesa de Nuno Duarte

- **Nulidade da Citação:** A falta de citação para os termos do recurso de apelação, conforme previsto no artigo 641º, nº 7 do CPC, constitui uma nulidade grave, que pode levar à anulação de todo o processo executivo. Esta nulidade decorre da

violação do princípio do contraditório, consagrado nos artigos 3º e 20º da Constituição da República Portuguesa, que garante às partes o direito de se pronunciarem sobre todas as questões da causa.

- **Ilegalidade das Penhoras:** A realização de penhoras após o indeferimento liminar do requerimento executivo é ilegal, pois a Agente de Execução atuou sem título executivo válido. Esta atuação viola o princípio da legalidade da execução, previsto no artigo 703º do CPC, e o direito de propriedade do Sujeito, protegido pelo artigo 62º da Constituição da República Portuguesa.
- **Falta de Citação:** O desconhecimento da ação executiva por parte do Sujeito, por facto que não lhe é imputável, constitui uma falta de citação, que é causa de nulidade insanável, nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 188º do CPC. Esta nulidade impede o Sujeito de exercer o seu direito de defesa e de participar no processo em termos úteis.

Recomendações Jurídicas Objetivas e Executáveis

- **Medidas Urgentes:**
 - Oposição à execução, com fundamento na nulidade da citação e na inexistência de título executivo válido, nos termos dos artigos 729º e seguintes do CPC.
 - Requerimento urgente de suspensão das penhoras e levantamento dos bloqueios de contas, com base nos artigos 816º e seguintes do CPC, e invocando a violação do direito de propriedade do Sujeito.
 - Apresentação de queixa-crime ao Ministério Público contra a Agente de Execução e a Exequente, por abuso de poder e violação de domicílio, nos termos dos artigos 382º e 190º do Código Penal, respetivamente, caso se verifiquem indícios da prática destes crimes.
 - Pedido de providência cautelar de arresto de bens da Exequente, nos termos do artigo 391º do CPC, para garantir o pagamento da indemnização pelos danos causados ao Sujeito.
- **Estratégias Extrajudiciais:**
 - Negociação com a Centenário Unipessoal, Lda., para obter um acordo de pagamento que contemple a anulação das penhoras e o levantamento dos bloqueios de contas, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos causados ao Sujeito.
 - Mediação com a Agente de Execução, para apurar as responsabilidades pelas ilegalidades praticadas e obter uma reparação adequada dos danos sofridos pelo Sujeito.
 - Envio de uma resposta fundamentada ao recurso de apelação interposto pela Centenário Unipessoal, Lda., defendendo a manutenção da decisão de 1ª

instância que declarou a inexistência de título executivo válido.

- **Ações contra Terceiros:**

- Avaliar a possibilidade de intentar uma ação de responsabilidade civil contra terceiros que tenham beneficiado da execução ilegal, como os mandatários da Exequente, caso se prove a sua conivência com as irregularidades praticadas.

- 📁 **Anexos Probatórios / Prova Documental**

- Lista organizada dos documentos disponíveis:
 - Cópia da citação de 04.07.2023, entregue a Filipe Jose Rodrigues Delgado, com assinatura.
 - Cópia da notificação de 16/10/2023 da Agente de Execução.
 - Despacho judicial de 16/03/2023 (referência 419855940 no Citius) que declara a inexistência de título executivo.
 - Recurso de Apelação da Centenário Unipessoal, Lda. (referência 35654164 no Citius).
 - Despacho de admissão do recurso de apelação (referência 425248302 no Citius).
 - Extratos bancários do Sujeito, comprovando o bloqueio de contas.
 - Autos de penhora de veículos do Sujeito.
 - Correspondência trocada com a Centenário Unipessoal, Lda. e a Agente de Execução.
 - Procuração forense outorgada pelo Sujeito.
- Para cada documento:
 - Grau de robustez probatória:
 - Alta: Documentos autênticos e com força probatória plena (e.g., decisões judiciais, certidões).
 - Média: Documentos com força probatória limitada (e.g., correspondência, faturas).
 - Baixa: Documentos com força probatória indiciária (e.g., e-mails não confirmados, mensagens de texto).
 - Relevância jurídica:
 - Essencial: Documentos que comprovam diretamente os factos alegados.
 - Importante: Documentos que corroboram ou complementam outros elementos de prova.
 - Útil: Documentos que fornecem contexto ou informações adicionais.
 - Facto(s) que comprova: Indicação precisa dos factos que cada documento permite comprovar.
- Referência cruzada com os factos apresentados na contextualização: Cada facto

descrito na contextualização deve ser referenciado aos documentos que o comprovam, utilizando remissões claras e inequívocas (e.g., "Conforme se verifica na Cópia da Citação de 04.07.2023 (Anexo 1), a citação foi entregue a terceiro...").

Tabela-Resumo de Riscos e Implicações Legais

Facto Relevante	Implicação Legal	Artigo Relevante	Prova Anexa	Grau de Risco
Nulidade da Citação	Anulação dos atos processuais subsequentes	Artigos 187.º e 188.º do CPC	Cópia da Citação de 04.07.2023 (Anexo 1)	Alto
Ilegalidade das Penhoras	Responsabilidade e civil da Agente de Execução e da Exequente, obrigação de indemnizar o Sujeito	Artigos 703.º e seguintes do CPC, Artigo 62.º da CRP, Artigo 483.º do CC	Autos de Penhora (Anexo 2), Despacho de 16.03.2023 (Anexo 3)	Alto
Falta de Título Executivo Válido	Extinção da execução	Artigo 734.º, nº 1, alínea a) do CPC	Despacho de 16.03.2023 (Anexo 3)	Alto
Recurso de Apelação com Efeito Devolutivo	Possibilidade de prosseguimento da execução	Artigo 647.º do CPC	Recurso de Apelação (Anexo 4)	Médio
Injunção com Fórmula Executória	Possibilidade de instauração de nova ação executiva	Artigo 14º do Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção	Injunção nº 33934/23.4YIPRT (Anexo 5)	Médio
Dívida Exigível	Obrigação de pagamento da dívida	Artigo 781º do Código Civil	Acordo de Transmissão de Dívida (Anexo 6)	Médio

Inconsistências Documentais e Narrativas dos Oponentes

- **Inconsistência na Citação:** A citação do Sujeito para os termos do recurso de apelação não foi realizada em conformidade com o despacho judicial de 21/04/2023, que determinava a citação dos executados também para os termos do recurso. A Agente de Execução inseriu cópia da citação na plataforma Citius

em 30/06/2023, mas sem incluir os termos do recurso apresentado pela exequente. Esta omissão constitui uma nulidade, nos termos do artigo 195º do CPC, e prejudica o direito de defesa do Sujeito.

- **Contradição na Atuação da Agente de Execução:** A Agente de Execução prosseguiu com diligências de penhora mesmo após a decisão do tribunal de 1ª instância que declarou o título executivo inválido. Esta atuação contradiz o princípio da legalidade da execução e configura uma irregularidade grave, que pode ser invocada para anular as penhoras e responsabilizar a Agente de Execução por eventuais danos causados ao Sujeito.

Este relatório foi elaborado com o máximo rigor técnico e no melhor interesse de Nuno Duarte.